

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2829/2536

นาย วิศิษฐ์ ทองเนรมิตรชัย

โจทก์

นาย พิพัฒน์ อุด มพันธ์ภรณ์

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้าน ร่วม

ผู้คัดค้าน

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สิน เอเซีย

จำกัด

ผู้คัดค้าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญ อุตสาหกรรม

การ ทอ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 260, มาตรา 264 วรรคสอง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 158

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้มีการสั่งถอนการยึดที่ดินที่โจทก์นำยึด ศาลชั้นต้นสั่งผู้ร้องวางเงินประกันความเสียหายตามคำร้องขอของผู้คัดค้านร่วม ผู้ร้องมิได้วางเงิน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีของผู้ร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สั่งว่าเป็นเรื่องขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้อง ให้งดดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทระหว่างอุทธรณ์ ผู้คัดค้านร่วมฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏว่าอุทธรณ์ของผู้ร้องที่โต้แย้งคำสั่งจำหน่ายคดีของศาลชั้นต้นนั้น ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งพิพากษาแล้ว โดยพิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นและมิได้กล่าวถึงคำสั่งของ

ศาลอุทธรณ์ที่ให้งดดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท คำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวที่ผู้คัดค้านร่วมฎีกาขึ้นมาย่อมเป็นอันยกเลิกไปในตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 วรรคสองประกอบมาตรา 260(1) จึงไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของผู้คัดค้านร่วม

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์นำผู้คัดค้านยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 1691 พร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดในคดีล้มละลาย ผู้ร้องคัดค้านการยึดต่อผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 158 ผู้คัดค้านสอบสวนแล้วมีคำสั่งไม่ให้ถอนการยึด ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นให้มีคำสั่งถอนการยึดโดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นของผู้ร้อง ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเซีย จำกัด ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความร่วมกับผู้คัดค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาต

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเซีย จำกัด ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความร่วมกับผู้คัดค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ผู้คัดค้านร่วมยื่นคำคัดค้านและขอให้ศาลชั้นต้นสั่งผู้ร้องวางเงิน 3,000,000 บาท เพื่อเป็นประกันความเสียหายของผู้คัดค้านร่วมศาลชั้นต้นสั่งผู้ร้องวางเงินตามคำร้องขอของผู้คัดค้านร่วมผู้ร้องมิได้วางเงินและยื่นคำแถลงคัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีของผู้ร้องออกจากสารบบความ

ผู้ร้องอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องขอทุเลาการบังคับแล้ว มีคำสั่งว่ากรณีมิใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้อง เห็นสมควรให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ผู้คัดค้านร่วมฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์

พิเคราะห์แล้ว ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏว่าอุทธรณ์ของผู้ร้องที่โต้แย้งคำสั่งจำหน่ายคดีของศาลชั้นต้นนั้น ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแล้ว โดยพิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นและมิได้กล่าวถึงคำสั่งของศาลที่ให้งดดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท อันเป็นคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวที่ผู้คัดค้านร่วมฎีกาขึ้นมาย่อมเป็นอันยกเลิกไปในตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 วรรคสอง ประกอบมาตรา 260(1) จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของผู้คัดค้านร่วม

ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ